

1514257-19.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, o próprio réu admitiu em juízo a prática de tráfico, alegando que era usuário, e que estava sob efeito, situação esta que explica o fato de não ter fugido como as demais pessoas que estavam ali.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514257-19.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514257-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

DENILSON DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA

Vistos, etc.

Denilson da Conceição Alves da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

"Consta nos inclusos autos que em 10 de junho de 2021, às 10h58min, nesta Capital, no Bairro Jardim São Luiz, na Rua Huelva, altura do número 200, DENILSON DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, qualificado à fl. 15, transportou e trouxe consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas (maconha, cocaína e crack), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito foi praticado durante estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 (Decreto Municipal 59.291, de 20 de março de 2020).

Segundo o apurado, policiais militares viram o denunciado caminhando com uma bolsa na mão. Os policiais abordaram-no e encontraram, na bolsa, os seguintes entorpecentes:

34 (trinta e quatro) porções de maconha

20 (vinte) porções de cocaína

6 (seis) pedras de crack

Os policiais ainda encontraram, com o denunciado, a quantia de R\$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

O denunciado é confesso na Delegacia, fl. 13.

O denunciado é traficante habitual. Ele já foi processado e sentenciado, quando era menor, por traficar drogas no mesmo bairro (Jardim São Luiz). Junto, em arquivos anexos, cópias da denúncia e da sentença relativas ao ato infracional.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fl.17.

O laudo de constatação provisória encontra-se às fls. 23/26. A maconha pesava 88,5 gramas; a cocaína pesava 8,4 gramas e o crack pesava 0,8 gramas. Protesto pela posterior juntada do laudo toxicológico definitivo.

Ante o exposto, denuncio DENILSON DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública) do Código Penal. Requeiro o recebimento da presente, a citação para que o denunciado apresente defesa prévia, oitiva das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatório e, após o processamento, nos termos dos artigos 54 e seguintes da Lei 11.343/06, a final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 93), houve resposta (fls. 162/165) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 174/175). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 220/222.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssomos ao afirmar que avistaram o réu, com outras pessoas, em local conhecido pelo tráfico, tendo ele esboçado tentativa de fuga, mas sido abordado, sendo que na bolsa que trazia consigo estavam os entorpecentes e valores apreendidos.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da variedade de substâncias) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, o próprio réu admitiu em juízo a prática de tráfico, alegando que era usuário, e que estava sob efeito, situação esta que explica o fato de não ter fugido como as demais pessoas que estavam ali.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena poderia ser aumentada em razão da natureza das drogas, especialmente por envolver crack, esta das mais nocivas.

Porém, na segunda fase a presença das atenuantes da menoridade e confissão fatalmente tornariam a pena ao piso.

Quanto à agravante da prática do delito durante estado de calamidade, respeitado o entendimento do Ministério Público, penso que não é mais aplicável aos fatos praticados a partir de 2021, ao contrário dos delitos cometidos em 2020, após 20 de março.

É que naquela data (20/3/2020) foi editado o Decreto Legislativo Federal nº 6/2020, que reconheceu em âmbito nacional o estado de calamidade pública, com vigência até 31 de dezembro de 2020.

E tal estado de calamidade, no âmbito federal, não foi prorrogado em 2021.

É verdade que há também os Decretos Estadual nº 64.879/20, e Municipal nº 59.291, da mesma data, que, igualmente, reconhece, e declara, o estado de calamidade no estado e no município.

Porém, tais atos, no meu entender, estão vinculados ao decreto federal, e não produzem efeitos, para fins de agravamento de pena, a partir da cessação da vigência daquele.

É verdade que estados e municípios podem declarar estado de calamidade em nível local. Porém, em primeiro lugar, de se observar que o motivo do estado de calamidade, a saber, a pandemia de Covid-19, não é um fenômeno meramente local, e nem nacional, mas sim mundial.

E não faz sentido haver, apenas por isso, estado de calamidade meramente local. Ademais, e esse é o ponto mais relevante, os decretos do estado e do município não mencionam prazo de validade, e não me parece razoável considerar-se válido um decreto de calamidade permanente, sem termo certo, ainda que prorrogável.

É justamente por este ponto, não conter prazo de validade, e terem sido editados exatamente no mesmo dia do decreto federal, que entendo que são derivados daquele, e dele dependentes, não produzindo o efeito de manter a situação excepcional de calamidade pública após o fim da vigência da norma nacional.

Por isso, pessoalmente, e admitindo plenamente entendimentos noutro sentido, tenho que não se caracteriza a agravante imputada para fatos praticados a partir de 1º de janeiro de 2021.

Por fim, ainda que primário o réu, ele demonstrou recalcitrante envolvimento no tráfico de drogas, não apenas tendo sido envolvido nisso quando adolescente (feito 1501991-91.2020.8.26.0015, com cópias a fls. 224 e ss.), como havia sido preso por tráfico bastante semelhante poucos dias antes, no dia 31 de maio (e preso novamente aqui no dia 10 de junho) conforme feito nº 1513397-18.2021.8.26.0228, em trâmite, disponível publicamente no e-SAJ.

Tal situação evidencia a profunda e irrefreável imersão no tráfico, não ficando assim satisfeito o requisito subjetivo para o redutor, que é excepcional, e não destinado a quem reiteradamente trafica.

Assim, resta a pena do réu em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, fixando-se o regime semiaberto como inicial, este o mais brando para o montante, não vislumbrando necessidade do fechado ante a confissão do réu.

Tendo o réu respondido foragido, e agora sido condenado a pena privativa de liberdade, restam reforçados os fundamentos da prisão cautelar, observando-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a fls. 18 o réu não havia informado ser morador de rua, permanecendo íntegras e reiteradas as razões de fls. 160.

Assim, o réu não poderá apelar solto.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Denilson da Conceição Alves da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, estes no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Renove-se o mandado de prisão, agora pela sentença.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Determino, outrossim, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos da Lei de Tóxicos, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Oficie-se desde já comunicando a autorização para destruição dos demais objetos sem valor econômico apreendidos.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser cobrada como dívida de valor (execução fiscal) sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA